

# 한국전력공사 상임감사위원

## 시정 요구

제 목 : [4] 계약종별 위반 고객 관리 소홀

관 계 부 서 : 남인천지사

조 치 부 서 : 남인천지사

내 용

### 1. 업무 개요

신규 및 계약변경 신청고객에 대하여 계약종별은 전기사용계약단위의 전기사용 용도에 따라 주택용전력, 일반용전력, 교육용전력, 산업용전력, 농사용전력, 가로등, 예비전력, 임시전력으로 구분하여 적용하고 있다.

### 2. 관계 규정 및 판단기준

한전과 계약한 계약종별 이외의 용도로 전기를 사용하는 등 고객이 「기본공급약관」을 위반하여 전기를 사용함으로써 전기요금이 정당하게 계산되지 않았을 경우 「기본공급약관」 제44조, 「同 시행세칙」 제29조에 따라 실제 해당하는 계약종별을 기준으로 계산한 요금 상당액과 기존 계약에 따라 계산한 요금간의 차액을 고객에게 청구한다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

남인천지사 관내 고객의 언론 기사를 통해 ① ◆◇▼♣★●◀○ ■■■♡=♠의 교육부 심의 미승인 기사<sup>1)</sup>와 ② ♪☒☒♫@※○◆♪♣의 해양생태교육관(아쿠아리움)<sup>2)</sup> 개관 기사를 확인하여 해당 고객의 계약 종별이 적정하게 적용되었는지 현장을 확인한 결과, 계약종별 착오 적용과 용도 외 사용으로 전기요금이 110,254,304원이 과소 청구 되었음을 확인하였다.

#### 가. 필수서류 확인 미흡에 따른 계약종별 잘못 적용

◆◇▼♣★●◀○ ■■■♡=♠는 0000년 0월 0일 계약종별을 일반용에서 교육용으로 변경 신청하였으나, 현재까지 ◆◇▼♣★●◀○ ■■■♡=♠에 대한 교육부 인가 승인이 나지 않았고, 일반인 대상 평생교육원으로 운영하고 있었으나 평생교육법에 따른 학력인정 평생교육시설도 아닌 점 등 [표 1]과 같이 교육용 적용 조건이 미충족되었음에도 교육용으로 계약종별을 잘못 적용하고 있었다.

**[표 1] 계약종별 교육용전력 적용 조건**

**【기본공급약관】 제58조(교육용전력)**

- ① 교육용전력은 계약전력 4kW이상으로 다음 중 하나에 해당하는 고객에게 적용합니다. 1. 유아교육법·초·중·고등학교법에 따른 학교(부속병원 제외), 평생교육법에 따른 학력인정 평생교육시설

**【기본공급약관시행세칙】 제41조(교육용전력)**

- ① 교육용전력은 약관 제58조(교육용전력)에 열거된 법률에 의거 설치한 교육시설로서 다른 용도의 시설과 명확히 구분된 경우 적용한다.
- ② 교육용전력은 법률에 따른 교육시설주체가 전기사용계약당사자인 경우로서 교수·학습활동에 직접적으로 필요한 시설인 교실(강의실), 도서실, 실험실습실, 학생회관 등 교육기본시설과 교육시설주체가 전기사용계약당사자인 경우로서 학생이 주로 이용하는 시설중 교육본연의 목적 달성과 관련된 수영장, 체육관, 강당 등의 지원시설 및 부설연구소 등 연구시설에 대하여 적용함을 원칙으로 한다. 다만, 학교법인인 직접 운영하며 교육과정상 필수시설로서 사정상 구외에 위치할 수밖에 없는 농대 부속림 등 부속 시설에 대하여도 교육용전력을 적용할 수 있다.
- ③ 약관 제58조(교육용전력) 제1항에서 정한 적용대상 범위는 다음과 같다.

1) 14년째 ‘지지부진’...인천 ◆◇▼♣★●◀○ ■■■♡=♠ 교육부 심의 ‘재도전’ / 경기일보(2025.7.7.)

2) ♪☒☒♫@※○, 해양생태교육관 개관...“해양교육 중심지로” / 미디어경인(2025.6.18.)

1. “초·중등교육법, 고등교육법”에 따른 학교(부속병원 제외)

초등학교·중학교(방송통신중학교 포함)·고등학교(방송통신고등학교 포함)·대학(단과·종합, 대학원 포함), 교육대학 및 사범대학, 전문대학·방송통신대학·산업대학·기술대학, 기술학교·고등기술학교·공민학교·고등공민학교, 특수학교, 각종 학교(외국인학교, 대안학교, 영재학교, 소년원학교, 예술학교, 신학교 등 초중등교육법·고등교육법에 따른 학교에 준하는 학교). 다만, “학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률”에 따라 인가 또는 등록된 각종 학원은 제외한다.

2. 평생교육법에 의한 평생교육시설 중 학력인정 학교 및 지방자치단체에서 조례에 따라 운영하며 도서관 기능을 수행하는 평생학습관

영업부서 담당자는 고등교육법 제24조에 따라 학교의 설립자나 경영자가 분교를 설치하려면 반드시 교육부 장관의 인가를 받아야 하는데, 전기사용변경신청 접수 시 ◆◇▼♣★●◀○ 총장 직인 날인된 공문으로 접수되었고, ◆◇▼♣★●◀○가 공신력이 있는 기관으로 판단하여 ◆◇▼♣★●◀○ ■■■♥=♠에 대해 교육부 인가 여부를 확인하지 않았다.

또한 ◆◇▼♣★●◀○ 담당자가 교육연구실 사용, 대학원생 입학 예정이라 언급한 점, 건축허가서에도 교육연구시설로 되어있어 영업부서 담당자는 교육본연의 목적 달성을 위해 직접적으로 필요한 시설 조건을 충족했다고 잘못 판단하여 계약종별을 잘못 적용하였고, 이에 따른 전기요금 18,054,857원이 과소 청구되었다.

#### 나. 계약한 계약종별 이외의 용도로 전기사용

♣■□♪@※○◆♪♣는 「기본공급약관시행세칙」 제43조 2항 13호에 따라 교육기관과 동일회계주체이나 그 생산물의 일부나 전부를 외부에 주기적으로 판매하고 수입의 전부를 교육재정에 사용하여 0000년 0월부터 별개의 전기사용계

약단위로 구분하여 농사용 전력을 적용받고 있었다.

충청남도농업기술원은 0000년부터는 생산물을 매각하지 않고 기부하는 등 농사용 계약종별 적용 조건의 변경이 있었음에도 한전에 변경 신청을 하지 않았고, 현장을 확인한 결과 4층 건물 중 1층은 양식(어업) 관련 실험실습설비와 해양생태교육관(아쿠아리움)으로 운영하고 있었는데 해양생태교육관을 포함한 1층 전체를 농사용 계약종별로 위반 사용하여 전기요금 42,801,848원을 과소 납부하고 있었고, 계약종별 위반에 따른 위약금은 [표 2]과 같이 산정하였다.

[표 2] 충청남도농업기술원 위약금 산정 내역(5년)

(단위: 원)

| 구 분 | 면탈액        | 부가가치세     | 위약추징금      | 전력산업기반기금  | 합계         |
|-----|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 익명화 | 42,801,848 | 4,280,179 | 42,801,848 | 1,525,880 | 91,409,755 |

## 조치할 사항

남인천지사는 과소 청구된 전기요금과 위약금을 추징하여 주시기 바랍니다.

(시정)

## <조치요구사항 요약>

| 지적번호 | 행정상조치 | 재정상조치                | 신분상조치 | 소관부서  | 조치부서  |
|------|-------|----------------------|-------|-------|-------|
| 4    | -     | 추징<br>[110,254,304원] | -     | 남인천지사 | 남인천지사 |